

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3462/2537

บริษัท โอเชียนลิสซิ่ง จำกัด
บริษัท รัตนโกสินทร์ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 861

การที่คนร้ายอ้างว่าชื่อ ส.และพ. ไปขอเช่ารถยนต์คันที่จำเลยรับประกันภัยไว้จากบ. ซึ่ง บ. เช่าชื่อมาจากโจทก์โดยระบุโจทก์เป็นผู้รับประกันโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนและใบขออนุญาตขับรถยนต์ปลอมแสดงต่อบ. บ.ตกลงให้เช่า แต่เมื่อได้รับรถยนต์ไปจากบ. แล้ว คนร้ายไม่นำมาคืนแสดงให้เห็นว่าคนร้าย มีเจตนาทุจริตคิดหลอกลวง บ. ให้ส่งมอบรถยนต์แก่คนร้ายมาตั้งแต่ต้น ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าคนร้ายเป็นบุคคลที่มีชื่อและภูมิลำเนาตามเอกสารปลอมมีความประสงค์จะเช่ารถยนต์ บ. หลงเชื่อว่าเป็นความจริงจึงยินยอมส่งมอบรถยนต์ให้แก่คนร้ายไป ความจริงคนร้ายแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและไม่มีประสงค์จะเช่ารถยนต์ การกระทำของคนร้ายเป็นความผิดฐานฉ้อโกงไม่ใช่ความผิดฐาน ลักทรัพย์หรือยักยอกอันจะเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบตามกรมธรรม์ประกันภัย จำเลยต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน3 ฉ-0730 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2531 นายบุญลือหรือบุญส่ง เป้รัตนสำราญ

เช่าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไปจากโจทก์แล้วนำไปทำสัญญาประกันภัยไว้กับจำเลยในวงเงินประกันภัยจำนวน 330,000 บาท มีระยะเวลาประกันภัยตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2531 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2532 ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยและจำเลยยอมชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับประกันภัยในกรณีที่รถยนต์เอาประกันภัยเกิดสูญหาย ต่อมาวันที่ 5 พฤษภาคม 2532 มีคนร้ายมาเอารถยนต์ของโจทก์คันดังกล่าวไปเสียจากความครอบครองของนายบุญลือด้วยการหลอกลวงโดยทุจริตนายบุญลือได้สืบหารถยนต์คันดังกล่าว แต่ไม่พบ จึงได้แจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบและติดต่อให้จำเลยชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 330,000 บาท ตามสัญญาประกันภัย แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยชดเชยเงินจำนวน 348,425 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 330,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ตามกรมธรรม์ประกันภัยได้กำหนดข้อยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ไว้ในข้อ 3.7 ว่า การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือสูญหายเกิดจากการลักทรัพย์หรือยกยอกทรัพย์รถยนต์คันดังกล่าวได้สูญหายไปเนื่องจากนายบุญลือผู้เอาประกันภัยได้ให้นายสมศักดิ์ กุลโบน เข้าตามปกติการค้าของผู้เอาประกันภัย แต่นายสมศักดิ์ไม่นำรถยนต์มาคืน โดยนายสมศักดิ์ได้ยกยอกหรือลักทรัพย์รถยนต์คันดังกล่าวไปจำเลยผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 330,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องไม่เกิน 18,425 บาท จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่ยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยจำเลยมิได้ฎีกาโต้แย้งฟังได้ว่าโจทก์เป็นเจ้าของรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 3 ฉ-0730 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2531 โจทก์ได้ให้นายบุญลือหรือบุญส่ง เป็รัตน์สำราญเข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวไปตามสัญญาเข้าซื้อเอกสารหมายเลข 5 นายบุญลือได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปประกันภัยกับจำเลยโดยให้โจทก์เป็นผู้รับประกัน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2531 ระยะเวลาประกันภัยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2531 สิ้นสุดวันที่ 13 กันยายน 2532 ในวงเงินที่เอาประกันภัย 330,000 บาทโดยให้ความคุ้มครองในการที่นายบุญลือจะนำรถยนต์คันที่เข้าซื้อออกใช้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรับจ้าง หรือให้เข้าได้ตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 6 นายบุญลือได้นำรถยนต์คันดังกล่าวให้บุคคลอื่นเช่าเป็นรายวัน เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2532 ได้มีคนร้าย 2 คน อ้างว่าซื้อนายสมศักดิ์ กุลโบนและนายสมพงษ์ บุญศิริ มาขอเช่ารถยนต์คันดังกล่าวจากนายบุญลือเป็นเวลา 2 วัน นายบุญลือคิดค่าเช่าเป็นเงิน 3,000 บาท ตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 11 คนร้ายดังกล่าวได้นำบัตรประจำตัวประชาชนและใบอนุญาตขับรถมาแสดง ต่อนายบุญลือ ซึ่งนายบุญลือได้ถ่ายสำเนาไว้ตามเอกสารหมายเลข 12 และ 13 เมื่อถึงกำหนดส่งมอบรถยนต์คันคนร้ายไม่นำมาคืน นายบุญลือได้ออกติดตามหาแต่ไม่พบ จึงไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองเชียงใหม่ เจ้าพนักงานตำรวจได้นำภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและใบอนุญาตขับรถของคนร้ายไปตรวจสอบปรากฏว่า เป็นเอกสารปลอมทั้งสองฉบับ

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า การที่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 3 ฉ-0730 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเอาประกันภัยไว้กับจำเลยสูญหายไปเป็นความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์โดยบุคคลที่ได้รับมอบหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่าเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นความรับผิดชอบตามกรรมธรรม์ประกันภัยข้อ 3.7.7. จำเลยจึงไม่ต้องรับใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์นั้น เห็นว่า การที่

คนร้าย 2 คน อ้างว่าซื้อนายสมศักดิ์ กุลโบน และนายสมพงษ์ บุญศิริ ไปขอเช่ารถยนต์คันดังกล่าวจากนายบุญลือ เปิร์ตนสำราญ มีกำหนด 2 วันโดยใช้บัตรประชาชนและใบอนุญาตขับรถยนต์ปลอมแสดงต่อนายบุญลือ นายบุญลือตกลงให้เช่าโดยคิดค่าเช่า 3,000 บาทแต่เมื่อได้รับรถยนต์คันดังกล่าวไปจากนายบุญลือแล้วคนร้ายไม่นำมาคืนเป็นพฤติการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าคนร้ายดังกล่าวมีเจตนาทุจริตคิดหลอกลวงนายบุญลือให้ส่งมอบรถยนต์แก่คนร้ายมาตั้งแต่ต้น ด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าคนร้ายดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีชื่อและภูมิลำเนาตามเอกสารปลอมมีความประสงค์จะเช่ารถยนต์ นายบุญลือหลงเชื่อว่าเป็นความจริง จึงยินยอมส่งมอบรถยนต์ให้แก่คนร้าย ความจริงคนร้ายแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและไม่มี ความประสงค์จะเช่ารถยนต์แต่อย่างใด การกระทำของคนร้ายดังกล่าวเป็นความผิดฐานฉ้อโกง หาใช่ความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอกดังที่จำเลยฎีกาไม่ กรณีไม่เข้าข่ายยกเว้นความรับผิดตามกฎหมายคุ้มครองประกันภัย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ชูชาติ ศรีแสง-นิเวศน์ คำทอง-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ